东莞常平林儿庄园道路硬化作业“9·4”一般其他伤害事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2025 年 8 月

目 录

一、事故基本情况 ..... - 1 -

（一）事故相关单位（人员）概况 ..... - 1 -

（二）道路硬化施工作业基本情况 ..... - 2 -

（三）事故现场情况 ..... - 3 -

（四） 事故发生经过 ..... - 4 -

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 5 -

（六）其他情况 ..... - 6 -

二、事故应急处置及评估情况 ..... - 6 -

（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 6 -

（二）事故现场应急处置情况 ..... - 6 -

（三）医疗救治和善后情况 ..... - 7 -

（四）事故应急处置评估 ..... - 7 -

三、事故原因分析及鉴定情况 ..... - 8 -

（一）事故原因分析 ..... - 8 -

（二）相关检验检测和鉴定情况 ..... - 8 -

四、关于本起事故的性质认定 ..... - 9 -

五、事故存在的其他问题 ..... - 9 -

2024 年 12 月 9 日，东莞市应急管理局常平分局接访反映 2023 年 9 月 4 日 15 时许，位于东莞市常平镇土塘村的林儿庄园内发生一起一般事故，造成 1 人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，2025 年 1 月 9 日，东莞市人民政府成立了由常平镇党委副书记翟就洪任组长，镇应急管理分局、卫健局、农林水务局、自然资源分局、公安分局、司法分局、人社分局、总工会等有关部门人员组成的东莞常平林儿庄园道路硬化作业“9·4”一般其他伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，基本查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质等情况。

经调查认定，东莞常平林儿庄园道路硬化作业“9·4”一般其他伤害事故是一起因死者在工作时突发意识不清，死者生前患有糖尿病病史，自行停药，考虑突发糖尿病酮症酸中毒并心脏骤停死亡的一般亡人事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位（人员）概况

1.钟仄声，男，汉族，1978 年 10 月出生，广东省东莞市人，

系林儿庄园[1]负责人，其将涉事道路硬化作业交由文武承接。

2.文武，男，汉族，1982年2月出生，湖南省祁阳市人，其承接涉事道路硬化作业。

3.何德友（死者），男，汉族，1963年7月出生，重庆市大足县人，在涉事道路硬化作业中负责将混凝土铺平，系涉事道路硬化作业的劳务召集人和劳务者。

4.简怀江，男，汉族，1984年3月出生，四川省马边县人，系文武与何德友在涉事道路硬化作业的介绍人。

（二）道路硬化施工作业基本情况

林儿庄园负责人钟仄声与文武约定，将庄园内部道路硬化施工作业交由文武[2]承接，文武负责包工包料，具体施工作业内容为林儿庄园内部约300平方米的原有水泥道路翻新硬化，项目费用按100元/平方米计算，由钟仄声向文武结算，具体结算金额以最终实际测量面积为准，双方未签订施工作业相关协议合同。该项施工作业不需要取得相应的施工资质或许可。

[1]林儿庄园，位于东莞市常平镇土塘村向东巷与鹅岭巷交叉口东北方向620米，未进行工商注册登记，面积约12亩，据钟仄声陈述，其与曹海波（经多方询问，未获知其个人相关信息，钟仄声未能找到并提供与曹海波签订的转让协议）签订转让协议，拥有林儿庄园的使用权。

[2]文武为东莞市文武土石方工程有限公司法定代表人和主要负责人，东莞市文武土石方工程有限公司成立于2020年11月3日，法定代表人：文武，公司类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：土石方工程、建筑工程、室内外装饰工程及设计、园林绿化工程设计、施工、养护等。

钟仄声笔录中称涉事道路硬化施工作业交由东莞市文武土石方工程有限公司承接，文武笔录中称其以个人名义承接涉事道路硬化施工作业，该道路硬化施工作业费用最终未实际结算。事故相关方未能提供相关证据材料进一步证明涉事道路硬化施工作业具体的承接主体。

2023 年 9 月 3 日，文武电话联系简怀江称有一项道路硬化施工作业需要劳务人员。此时，简怀江、何德友和童成明[3]3 人正在一起喝茶，简怀江接完电话后，上述 3 人便共同前往林儿庄园与文武进行洽谈，最终确定由何德友负责召集人员提供劳务，劳务费按 18 元/平方米由文武向何德友结算，具体结算金额以最终实际测量面积为准，双方未签订相关协议合同。何德友没有作业工具，于是向简怀江无偿借用磨光机、木方模具等作业工具给何德友使用。

（三）事故现场情况

林儿庄园位于东莞市常平镇土塘村向东巷与鹅岭巷交叉口东北方向 620 米林儿庄园内（图 1、图 2）。本次道路硬化作业分为林儿庄园门口和内部道路两块（图 3、图 4），属于原有硬底化道路修复工程，宽度约 2 至 5 米，道路修复作业面积约 300 平方米，位于城镇开发边界外，不涉及新增建设用地问题，不属于违法用地，不需要办理新增用地审批手续。涉事地块为农用地（高标准农田），常平镇人民政府、相关单位与土塘村村民委员会签订《东莞市常平镇 2013 年度高标准基本农田建设项目工程现场养护交接表》《东莞市常平镇 2013 年度高标准农田建设项目移交管护协议》，由属地村负责日常管护。道路是历史建成，进行修补无需进行报备手续。庄园内部设有鱼塘、舞台、桌球、秋千等农家乐娱乐设施设备。

[3]童成明，男，汉族，1966 年 3 月出生，湖南省汉寿县人，童成明、简怀江与何德友 3 人一起到林儿庄园与文武洽谈涉事道路硬化作业相关事宜。

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>图 1 林儿庄园门面</td><td>图 2 林儿庄园内部道路</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>图 3 林儿庄园俯瞰图</td><td>图 4 涉事修复道路俯瞰图</td></tr>
</table>

（四）事故发生经过

2023 年 9 月 4 日 7 时许，何德友召集并带领欧光珍[4]、何德勇[5]、张成富[6]共 4 人到林儿庄园开始准备工作，铺设模板，等待搅拌车运送混凝土过来。

9 时许，混凝土车辆到达庄园开始卸载混凝土，何德友等人对混凝土进行摊开磨平作业，因混凝土卸载到路面后不及时摊开平整会很快凝固，何德友等 4 名工人只好持续作业。13 时 30 分

[4]欧光珍，女，汉族，1967 年 7 月出生，重庆市大足县人，是死者何德友的妻子，系涉事道路硬化作业的劳务者。
[5]何德勇，男，汉族，1965 年 4 月出生，重庆市大足县人，是死者何德友的弟弟，是涉事道路硬化作业的劳务者。
[6]张成富，男，汉族，1975 年 12 月出生，重庆市铜梁县人，是涉事道路硬化作业的劳务者。

许，混凝土全部卸载完毕，何德友等 4 名工人继续开展抹平混凝土作业，途中未安排轮班休息。

14 时许，何德友身体出现不适，头晕眼花、脸色苍白冒冷汗，何德友坚持工作一会儿才到旁边休息。何德友感觉当天无法继续劳作，便打电话给工友李季[7]，让其到林儿庄园顶替自己的劳务。期间，现场工友根据何德友的症状及生活经验，认为何德友可能是中暑。欧光珍便打电话给简怀江告知何德友中暑，在厚街的简怀江便打电话给文武转告何德友中暑事宜，并要求文武买中暑药去林儿庄园。文武派人买了中暑药到林儿庄园交给欧光珍后便离开了。

14 时 40 分许，李季到达林儿庄园时，何德友坐在庄园内铁皮棚下休息，此时何德友尚清醒。李季看到何德友眼圈有点发黑和内陷，浑身都是汗水，可能处于脱水或中暑的状态。据李季笔录陈述，当时李季询问了何德友身体是否要紧，何德友回复“没什么问题，坐一下就好了”。此后，李季便忙于施工作业，没有关注何德友的身体状况。

16 时许，工友发现何德友出现意识不清的情况，李季便开车，同欧光珍、何德勇一起将何德友送往东莞市东部中心医院抢救。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

[7]李季，男，汉族，1971 年 12 月出生，湖北省恩施市人，是死者何德友的工友和涉事道路硬化作业的劳务者。

本事故造成何德友1人死亡[8]，截至日前，事故各方未能就赔偿事宜达成一致意见，直接经济损失暂无法统计。

（六）其他情况

根据东莞市气象局出具的《气象证明》:2023年9月4日，常平镇出现高温天气，东莞市气象局常平镇政府自动站录得当天的最高气温为36.9℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年9月4日17时46分，常平公安分局接到110指挥中心报告，报警人称工友在工地中暑，已在东莞市东部中心医院抢救无效死亡。常平公安分局指挥中心第一时间调度警力赶赴医院了解情况，并对相关涉事人员做询问笔录。

2024年12月9日，常平应急管理分局接访事故反映后，立即启动事故核查程序，向常平公安分局、东莞市东部中心医院调取相关资料，派员赴涉事地现场勘察，对涉事单位相关人员进行询问，依法开展事故调查。

（二）事故现场应急处置情况

现场工友发现何德友意识不清后，立即驾车将何德友送往东莞市东部中心医院救治。途中，李季拨打了110询问附近医院地址，拨打了122告知车上有危重病人，可能会有超速、闯红灯等违章行为。

[8]《居民死亡医院证明（推断）书》：死亡原因为心跳呼吸停止。

（三）医疗救治和善后情况

据东莞市东部中心医院危重病人抢救记录：2023 年 9 月 4 日 16 时 22 分接诊，患者意识不清半小时，工作时被家属发现意识不清，全身出汗湿冷，大便失禁，床旁血气：PH6.928,GLU>30mmol/l,Lac8.3mmol/l。既往糖尿病，自行停药，电脑微量血糖 21.8mmol/L。入院后直入抢救室，启动心肺复苏流程，立即徒手胸外按压，开放气道，放置口咽通气管、球囊面罩连接氧管、开放静脉通道等抢救措施。17 时 17 分，心电图显示心电波呈直线状态，宣布死亡。最后诊断：呼吸心跳停止，代谢性酸中毒，糖尿病。

2023 年 9 月 6 日，经死者家属申请，常平公安分局土塘派出所出具《遗体处理证明》；9 月 7 日，死者何德友遗体经火化处理，办理《遗体火化证》，死者家属未申请对死者具体死亡原因进行尸检。

事故发生后，死者家属欧光珍与钟仄声、文武、简怀江在土塘派出所调解室签订《垫付协议》，协议明确：现各方就赔偿金额问题未能达成一致，为先行妥善解决何德友丧葬事宜，各方达成本垫付协议。由钟仄声先行垫付 8 万元（其中 3 万元为道路硬化作业款项代文武垫付），简怀江先行垫付 1 万元。各方一致确认，垫付金额不代表各方应承担的法律责任或相应比例。

（四）事故应急处置评估

经评估，此次事故出警迅速，反应及时，应急处置得当，未

造成二次事故及群体事件。

三、事故原因分析及鉴定情况

（一）事故原因分析

根据东莞市东部中心医院对何德友死亡原因推断：何德友入院抢救时意识不清，大小便失禁，结合家属反映死者何德友生前患有糖尿病病史，自行停药，考虑突发糖尿病酮症酸中毒并心脏骤停死亡。

（二）相关检验检测和鉴定情况

事发后，死者家属未申请对遗体进行尸检，遗体已作火化处理。

为确定死者具体死亡原因，2025 年 2 月 11 日，东莞市卫生健康局移交东莞市医学会医疗事故技术鉴定工作中心对何德友医疗救治案例进行医疗事故技术鉴定。2 月 13 日，东莞市医学会医疗事故技术鉴定工作中心作出《东莞市医学会医疗事故技术鉴定受理通知书》。

2025 年 6 月 10 日，何德友家属向事故调查组提交东莞市医学会医疗事故技术鉴定工作中心出具的《关于终止组织何德友与东莞市东部中心医院事故技术鉴定的函》，该函结论为“1.因患方不确认东莞市东部中心医院出具‘呼吸心跳停止、代谢性酸中毒、糖尿病’的最后诊断，对患者的死亡原因有异议；2.医方也不确认患方提交的部分材料，由于患者未进行尸检，患方不确认患者死亡原因，加之医方也不确认患方提交的部分材料，导致该

案无法进行医疗事故技术鉴定，根据《医疗事故技术鉴定暂行办法》第三十八条规定，我中心决定终止组织该案例的鉴定工作”。

四、关于本起事故的性质认定

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条规定，生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；在认定是否是生产安全事故时，一方面需考虑本起事故发生时的作业确实存在着高温天气下作业、劳动保护不当，是否是“中暑”死亡，另一方面也要考虑其他作业人员未中暑及个人体质原因是否是自身疾病导致死亡，还要考虑高温天气下作业对自身疾病导致死亡的诱因与参与度[9]。事故调查组通过对事发地现场勘察、对涉事相关人员进行调查询问，调取公安、医院等部门相关证据资料，结合医疗事故技术鉴定工作中心技术鉴定等情况分析，已穷尽调查手段，无法判定是中暑导致死亡，还是自身疾病导致死亡。本事故无法判定为生产安全事故。

五、事故存在的其他问题

一是死者何德友自身患有糖尿病，又自行停药，且在高温下进行连续体力劳动，忽视自身健康，劳动安全防范的意识不足。

二是事发当天最高气温36.9℃，为防止卸载混凝土摊开磨前

[9]《生产安全事故统计管理办法》第六条：生产安全事故统计按照“先行填报、调查认定、信息公开、统计核销”的原则开展。经调查认定，具有以下情形之一的，按本办法第七条规定程序进行统计核销。
（三）生产经营单位从业人员在生产经营活动过程中，突发疾病（非遭受外部能量意外释放造成的肌体创伤）导致伤亡的。

硬化，作业人员需连续作业，但用人单位[10]未采取合理安排工作时间，采取轮换作业等防范措施[11]。

三是用人单位未对劳动者给予高温防护、中暑急救等职业卫生知识[12]的必要提示。

[10]《防暑降温措施管理办法》第二条：本办法适用于存在高温作业及在高温天气期间安排劳动者作业的企业、事业单位和个体经济组织等用人单位。

[11]《防暑降温措施管理办法》第八条第（一）项：在高温天气期间，用人单位应当按照下列规定，根据生产特点和具体条件，采取合理安排工作时间、轮换作业、适当增加高温工作环境下劳动者的休息时间和减轻劳动强度、减少高温时段室外作业等措施：（一）用人单位应当根据地市级以上气象主管部门所属气象台当日发布的预报气温，调整作业时间，但因人身财产安全和公众利益需要紧急处理的除外：3.日最高气温达到35℃以上、37℃以下时，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短劳动者连续作业时间，并且不得安排室外露天作业劳动者加班。

[12]《防暑降温措施管理办法》第十条：用人单位应当对劳动者进行上岗前职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及高温防护、中暑急救等职业卫生知识。